

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1245

11 de mayo de 2026

Presentado por el señor *Toledo López*

Coautores los señores Colón La Santa, Reyes Berríos, Rosa Ramos, Sánchez Álvarez; y la señora Soto Tolentino

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY

Para enmendar los Artículos 97, 98, 110, 123, 132, 174 y 389, derogar el inciso (a) y enmendar los actuales incisos (b) y (c), respectivamente, como nuevos incisos (a) y (b) del Artículo 406, derogar el inciso (a) y reenumerar los actuales incisos (b) y (c), respectivamente, como nuevos incisos (a) y (b) del Artículo 408; derogar el inciso (a) y (b) y reenumerar los actuales incisos (c) y (d), respectivamente, como nuevos incisos (a), (b) del Artículo 411; enmendar los Artículos 500 y 505; enmendar el apartado (1) del Artículo 580; enmendar los Artículos 582, 584, 585, 589 y 594; enmendar el primer párrafo y derogar el tercer párrafo del Artículo 595; enmendar los Artículos 599, 601, 617, 619A, 620 y 629; enmendar el primer párrafo del Artículo 655; añadir un tercer párrafo al Artículo 658; enmendar el primer párrafo del Artículo 682; enmendar el inciso (a) del Artículo 1540; enmendar el segundo párrafo del Artículo 1641; y derogar los Artículos 107, 381, 382, 409, 598, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651 y 652 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como el “Código Civil de Puerto Rico”; enmendar la frase introductoria del Artículo 2 de la Ley 338-1998, según enmendada, conocida como “Carta de los Derechos del Niño”; enmendar el apartado (1) del Artículo 4 del Código de Comercio de 1932, según enmendado; enmendar el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley 296-2012, conocida como “Ley Uniforme de Procedimientos de Protección y Jurisdicción en casos de Tutela de Adultos de Puerto Rico”; y enmendar el Artículo 1; enmendar el inciso (a) del primer Artículo 2; enmendar el segundo Artículo 2; enmendar los Artículos 3 y 4; enmendar el título del Artículo 6; y

reenumerar el segundo Artículo 2 y los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, respectivamente, como Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 176-2008, según enmendada, conocida como “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las Personas con Impedimentos Significativos, Mayores de 21 Años”, a los fines de establecer la mayoría de edad a los dieciocho (18) años; enmendar el Artículo 3 de la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”; añadir un nuevo Artículo 36-A a la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”; establecer disposiciones transitorias para la conservación de derechos, beneficios, servicios, cubiertas, protecciones y situaciones jurídicas existentes o reconocidas por leyes especiales; preservar los umbrales de edad y la continuidad de derechos, beneficios y servicios que la legislación especial reconozca hasta los veintiún (21) años de edad o una edad mayor; preservar la jurisdicción, autoridad, facultades, poderes y prestación de servicios de la Administración para el Sustento de Menores conforme a lo dispuesto en esta Ley; armonizar el ordenamiento jurídico con dicho cambio; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La mayoría de edad constituye una determinación jurídica fundamental. Es el punto a partir del cual el ordenamiento reconoce a la persona natural plena capacidad civil para gobernar su persona, administrar sus bienes, obligarse contractualmente, comparecer por sí en la vida jurídica y participar de manera autónoma en la vida económica y social. Por ello la mayoría es una norma estructural de ciudadanía, responsabilidad individual, igualdad ante la ley y certeza jurídica.

Puerto Rico mantiene, sin embargo, una anomalía normativa que ya no responde a la realidad jurídica, social ni económica contemporánea. Mientras el Código Civil conserva la mayoría de edad en los veintiún (21) años, el propio ordenamiento reconoce a las personas de dieciocho (18) años o más responsabilidades y derechos fundamentales propios de la adultez. A esa edad, los ciudadanos estadounidenses domiciliados en Puerto Rico pueden votar en los procesos electorales correspondientes, responder penalmente como adultos, incorporarse a la vida laboral, asumir deberes públicos y, bajo el marco federal aplicable, servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No

obstante, para fines civiles patrimoniales y contractuales, esas mismas personas continúan siendo tratadas como menores, sujetas a limitaciones que restringen su capacidad para contratar, administrar bienes, emprender, acceder a crédito o desenvolverse plenamente en el tráfico jurídico.

Esa contradicción debilita la coherencia del ordenamiento. No existe justificación jurídica suficiente para que una persona de dieciocho (18) años sea considerada suficientemente madura para ejercer el voto, asumir responsabilidad penal adulta o servir a la Nación, pero insuficientemente capaz para celebrar válidamente actos civiles ordinarios. La permanencia de la mayoría de edad en veintiún (21) años produce un régimen civil incompleto para jóvenes que ya participan, responden y contribuyen como adultos en otros ámbitos esenciales de la vida pública.

La presente Ley responde a esa incoherencia y establece como política pública que toda persona adviene a la mayoría de edad en Puerto Rico al cumplir los dieciocho (18) años. Esta determinación alinea a Puerto Rico con la norma predominante en los Estados Unidos de América, donde cuarenta y siete (47) estados y el Distrito de Columbia reconocen la mayoría de edad a los dieciocho (18) años. Solo Alabama y Nebraska la fijan en diecinueve (19) años, y únicamente Mississippi la mantiene en veintiún (21) años. Puerto Rico, por tanto, permanece rezagado frente al estándar jurídico estadounidense mayoritario, en perjuicio de sus jóvenes ciudadanos estadounidenses.

Esta reforma tiene, además, una dimensión de igualdad jurídica interestatal. Los jóvenes puertorriqueños de dieciocho (18) a veinte (20) años no deben encontrarse en desventaja frente a sus pares en la mayoría de las jurisdicciones estatales. En una Nación integrada por la movilidad educativa, laboral, militar, financiera y comercial, la capacidad civil debe responder a parámetros modernos y compatibles con el marco jurídico estadounidense. Mantener una mayoría distinta y más restrictiva impone obstáculos innecesarios a la movilidad económica, al acceso al crédito, al emprendimiento, a la contratación, a la administración patrimonial y a la plena incorporación de la juventud puertorriqueña al mercado nacional.

La finalidad de esta Ley no es eliminar protecciones legítimas ni desconocer situaciones jurídicas adquiridas. Por el contrario, la reforma se estructura de manera ordenada, integral y responsable. Para evitar contradicciones normativas, se enmiendan el Código Civil y las leyes especiales necesarias a fin de armonizar los efectos de la nueva mayoría de edad en materias relacionadas con capacidad jurídica, matrimonio, adopción, alimentos, sucesiones, comercio, tutela, administración de bienes, obligaciones y otras áreas conexas.

Asimismo, se establece un régimen transitorio dirigido a proteger derechos, beneficios, procedimientos y situaciones jurídicas nacidas bajo el régimen anterior. Dicho régimen preserva, entre otros aspectos, las pensiones alimentarias previamente reconocidas, las causas de acción existentes, los términos prescriptivos y de caducidad aplicables, y cualquier derecho adquirido que no deba verse afectado por el cambio legislativo. La transición a la mayoría de edad a los dieciocho (18) años no debe operar retroactivamente para menoscabar derechos reconocidos ni alterar consecuencias jurídicas ya consolidadas.

La reforma aquí dispuesta afirma un principio sencillo y necesario de que quien a los dieciocho (18) años puede participar en la vida democrática, asumir responsabilidad penal adulta, trabajar, servir y contribuir a Puerto Rico, debe ser reconocido también como adulto para fines de capacidad civil. El derecho no debe perpetuar ficciones que reducen la autonomía de quienes ya son tratados como responsables en los ámbitos más importantes de la ciudadanía.

Con esta Ley Puerto Rico moderniza su derecho civil, fortalece la igualdad jurídica de sus ciudadanos estadounidenses, elimina una barrera anacrónica al desarrollo de la juventud y se alinea con la práctica predominante en los Estados Unidos. Al reconocer la mayoría de edad a los dieciocho (18) años, el ordenamiento puertorriqueño avanza hacia un modelo más coherente, más justo y compatible con la plena integración de Puerto Rico al marco jurídico, económico y ciudadano de la Nación.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 97 de la Ley 55-2020, según enmendada,
2 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

3 “Artículo 97. — Mayoría de edad.

4 Toda persona adviene a la mayoría de edad cuando cumple dieciocho (18) años.
5 Desde entonces tiene plena capacidad para realizar por sí misma todos los actos
6 civiles, mientras no se halle dentro de las restricciones y prohibiciones que impone
7 este Código.”

8 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 98 de la Ley 55-2020, según enmendada,
9 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

10 “Artículo 98. — Prueba.

11 La certificación sobre la fecha de nacimiento que expide el Registro Demográfico o
12 la autoridad pública competente del lugar en que nació la persona, basta para probar
13 su mayoría. En ausencia de la inscripción oportuna del nacimiento de una persona,
14 se admite cualquier prueba que demuestre indubitadamente que alcanzó la edad de
15 dieciocho (18) años.”

16 Sección 3.- Se enmienda el Artículo 110 de la Ley 55-2020, según enmendada,
17 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

18 “Artículo 110. — Quiénes pueden solicitarla.

19 Puede solicitar la declaración de incapacitación absoluta o parcial de una persona
20 mayor de edad, el cónyuge, siempre que convivan a la fecha de la solicitud; los

1 progenitores; y, en todos los casos, cualquier pariente con plena capacidad de obrar
2 que tenga derecho a sucederle o el defensor judicial que el tribunal designe.”

3 Sección 4.- Se enmienda el Artículo 123 de la Ley 55-2020, según enmendada,
4 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

5 “Artículo 123. — Personas sometidas a tutela.

6 Están sometidas a tutela la persona menor de edad que no se encuentra bajo la
7 patria potestad de sus progenitores y la persona mayor de edad cuya capacidad de
8 obrar está restringida por sentencia de incapacitación debido a las causas que se
9 describen en este Código.”

10 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 132 de la Ley 55-2020, según enmendada,
11 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

12 “Artículo 132. — Nombramiento de tutor al menor; orden de prelación.

13 En ausencia de tutor nombrado por cualquiera de los progenitores o por quien le
14 ha dejado herencia o legado de importancia, la tutela del menor de edad corresponde
15 a la persona que el tribunal designa entre las mencionadas a continuación:

16 (a) a cualquiera de los abuelos;

17 (b) a cualquiera de los hermanos que tenga plena capacidad de obrar;

18 (c) a cualquier otro pariente que ha mantenido relaciones afectivas estables y
19 continuas con el menor, en vida de sus progenitores o luego de su muerte, ausencia o
20 privación de la patria potestad;

1 (d) a la persona que ha atendido y prestado cuidados al menor, si los ha necesitado,
2 en vida de sus progenitores o luego de su muerte, ausencia o privación de la patria
3 potestad; o

4 (e) a la persona natural que recomienda la Secretaria de la familia o sus
5 funcionarios, cuando se trata de un menor que está bajo la custodia del Estado.

6 La designación se hace de acuerdo al interés óptimo del menor.”

7 Sección 6.- Se enmienda el Artículo 174 de la Ley 55-2020, según enmendada,
8 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”. para que lea como sigue:

9 “Artículo 174. — Causas de terminación.

10 Concluye la tutela:

11 (a) por llegar el menor a la mayoría, por la adopción, con las limitaciones que
12 impone la ley;

13 (b) por haber cesado la causa que la motivó; o

14 (c) por muerte del tutelado.”

15 Sección 7.- Se enmienda el Artículo 389 de la Ley 55-2020, según enmendada,
16 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

17 “Artículo 389. — Contenido de la declaración jurada.

18 La declaración jurada requerida en este Artículo debe contener:

19 (a) El nombre y el apellido o apellidos, el sexo, la edad, el lugar de nacimiento, el
20 estado civil, la profesión o el oficio, el domicilio y la dirección residencial de cada uno
21 de los contrayentes;

1 (b) el nombre, el apellido o apellidos y el lugar de nacimiento de sus respectivos
2 progenitores;

3 (c) el grado de consanguinidad, si lo hay, entre los contrayentes;

4 (d) la manifestación de que no existe impedimento legal para contraer matrimonio
5 entre sí;

6 (e) si hubo algún matrimonio previo de alguno o de ambos contrayentes: el nombre
7 y el apellido o apellidos del excónyuge; la forma de disolución del vínculo
8 matrimonial; si fue por muerte, la fecha y el lugar de fallecimiento del cónyuge; si fue
9 por decreto de nulidad o de divorcio la fecha y el tribunal que dictó la sentencia;

10 (f) los nombres, el apellido o apellidos, la edad y la dirección residencial de cada
11 uno de los hijos de cualquiera de los contrayentes;

12 (g) la fecha, la hora y el lugar de la celebración del matrimonio;

13 (h) el nombre y el carácter del celebrante;

14 (i) el nombre y la dirección residencial de los dos testigos del acto;

15 (j) el régimen económico seleccionado por los contrayentes para regir los asuntos
16 patrimoniales del matrimonio; y

17 (k) la información relacionada con cualquier condición médica o intervención
18 quirúrgica que, de conocerla el otro contrayente, no daría su consentimiento para el
19 matrimonio.

20 Toda la información contenida en esta declaración jurada es confidencial, y no
21 puede ser divulgada para propósitos distintos de la celebración del matrimonio o su
22 disolución.

1 La persona que por motivos de su oficio conozca la información contenida en esta
2 declaración jurada está obligada a mantener su confidencialidad y puede quedar
3 sujeta a responsabilidad legal, tanto penal como civil, por la divulgación de cualquier
4 información que pueda causar daño a las personas a las que se refiere esta Sección.”

5 Sección 8.- Se enmienda el Artículo 406 para derogar el inciso (a) y se reorganizan
6 los actuales incisos (b) y (c) de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como
7 “Código Civil de Puerto Rico”, como los nuevos incisos (a) y (b), para que se lea como
8 sigue:

9 “Artículo 406. — Matrimonio anulable.

10 Es anulable el matrimonio contraído por:

11 (a) el tutor con su tutelado, mientras el primero no haya rendido las cuentas finales
12 de la tutela ni haya sido liberado del cargo;

13 (b) el contrayente que, en el momento de celebrarse el matrimonio, tiene su
14 consentimiento viciado por error en la identidad de la persona con quien contrae
15 matrimonio.”

16 Sección 9.- Se enmienda el Artículo 408 para derogar el inciso (a) y se reorganizan
17 los actuales incisos (b) y (c) de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como
18 “Código Civil de Puerto Rico”, como los nuevos incisos (a) y (b), para que se lea como
19 sigue:

20 “Artículo 408. — Legitimación para impugnar el matrimonio.

21 Solo pueden incoar la acción de anulación del matrimonio:

22 (a) el tutelado, representado por el ministerio público; o

1 (b) el cónyuge que sufre el vicio en su consentimiento. Si el cónyuge legitimado
2 había incoado la acción de impugnación antes de morir, sus herederos le podrán
3 sustituir.”

4 Sección 10.- Se enmienda el Artículo 411 para derogar el inciso (a) y (b) y se
5 reorganizan los actuales incisos (c) y (d) de la Ley 55-2020, según enmendada,
6 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, como los nuevos incisos (a) y (b) para
7 que se lea como sigue:

8 “Artículo 411.-Extinción de la acción de anulabilidad del matrimonio.

9 Se extingue la acción de anulación y se confirma el matrimonio, antes de que
10 transcurra el plazo de caducidad:

11 (a) si las cuentas rendidas por el tutor son aprobadas, sin perjuicio de cualquier
12 sanción impuesta por el incumplimiento del cargo; o

13 (b) si el cónyuge cuyo consentimiento estuvo viciado confirma expresa o
14 tácitamente la unión matrimonial. Hay confirmación tácita cuando el cónyuge
15 legitimado para instar la acción, luego de cesar la causa de anulación, continúa la
16 vida marital con el otro cónyuge.”

17 Sección 11.- Se enmienda el Artículo 500 de la Ley 55-2020, según enmendada,
18 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

19 “Artículo 500. — Capitulaciones de incapaces.

20 El incapacitado judicialmente que sea apto para contraer matrimonio puede
21 otorgar capitulaciones y modificarlas, pero necesita el consentimiento del tutor, según
22 corresponda.

1 Si las capitulaciones son nulas por carecer del concurso y firma de las personas
2 referidas, pero el matrimonio es válido con arreglo a la ley, se entiende que el
3 incapacitado lo contrae sujeto al régimen de sociedad de gananciales”.

4 Sección 12.- Se enmienda el Artículo 505 de la Ley 55-2020, según enmendada,
5 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

6 “Artículo 505. — Donaciones del incapacitado.

7 El incapacitado que sea apto para casarse también puede hacer donaciones por
8 razón de su matrimonio, en capitulaciones o fuera de ellas, siempre que las autoricen
9 las personas que han de consentir al matrimonio. La aceptación de estas donaciones
10 se rige por las disposiciones aplicables de este Código.”

11 Sección 13.- Se enmienda el Artículo 580 de la Ley 55-2020, según enmendada,
12 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

13 “Artículo 580. — Requisitos del adoptante.

14 El adoptante, a la fecha de la presentación de la petición de adopción, deberá
15 cumplir con los siguientes requisitos:

16 (1) Haber alcanzado la mayoría de edad.

17 (2) Tener capacidad jurídica para actuar.

18 (3) Tener por lo menos catorce (14) años más que el adoptado menor de edad,
19 excepto en los casos de adopción conjunta por personas unidas en matrimonio o por
20 relación de afectividad análoga o compatible a la conyugal, en cuyo caso bastará que
21 uno de los adoptantes cumpla con dicha diferencia de edad, siempre que el otro
22 adoptante haya alcanzado la mayoría de edad, tenga capacidad jurídica para actuar y

1 el tribunal determine que la adopción responde al interés óptimo del adoptado. El
2 tribunal también podrá dispensar del requisito de diferencia de edad dispuesto este
3 inciso, mediante determinación fundamentada, cuando exista una relación familiar,
4 afectiva o de crianza sustancial entre el adoptante y el adoptado, y la dispensa sea
5 necesaria para proteger el interés óptimo, la estabilidad familiar y el bienestar integral
6 del adoptado. En ningún caso podrá dispensarse el requisito de que el adoptante haya
7 alcanzado la mayoría de edad y tenga capacidad jurídica para actuar.

8 En los casos en que un cónyuge o una pareja, por relación de afectividad análoga
9 o compatible a la conyugal, desee adoptar un hijo del otro bastará que a la fecha de la
10 presentación de la petición el adoptante tenga por lo menos dos (2) años de casado o
11 de relación análoga o compatible con el padre o madre del adoptado, o que el cónyuge
12 o parte conyugalmente análoga o compatible a un matrimonio, interesada en adoptar,
13 tenga por lo menos catorce (14) años más que el adoptado menor de edad.”

14 Sección 14.- Se enmienda el Artículo 582 de la Ley 55-2020, según enmendada,
15 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

16 “Artículo 582. — Quiénes podrán ser adoptados; quiénes no podrán serlo.

17 (1) Podrán ser adoptados los menores de edad.

18 (2) Las personas que hayan cumplido la mayoría de edad a la fecha de un decreto
19 de adopción no podrán ser adoptadas. No obstante, podrá ser adoptada una persona
20 mayor de edad siempre y cuando medie alguna de las siguientes circunstancias:

21 a. Cuando la petición de adopción haya sido presentada antes de que el
22 adoptando cumpliera dieciocho (18) años. En estos casos, la adquisición de la

1 mayoría de edad durante la tramitación del procedimiento no privará al
2 tribunal de jurisdicción ni impedirá que se decrete la adopción, siempre que
3 esta responda al interés óptimo del adoptado.

4 b. Cuando el adoptado haya residido en el hogar de los adoptantes desde antes
5 de haber cumplido la edad de dieciocho (18) años, y dicha situación haya
6 continuado existiendo a la fecha de la presentación de la petición de adopción.
7 En tales casos no tendrá que notificarse al progenitor o progenitores que figuren
8 en su Registro Demográfico por haber cesado la patria potestad al cumplir la
9 mayoría legal del adoptado.

10 (3) Las personas casadas o que hayan estado casadas, aunque sean menores de
11 edad.

12 (4) Un ascendiente de un adoptante que es un pariente por consanguinidad o por
13 afinidad.

14 (5) Un tutor por su pupilo.

15 (6) Un pupilo por su tutor, o un tutor por su pupilo, hasta la fecha de la aprobación
16 final y firme por decreto judicial de las cuentas generales y finales de la tutela. La
17 adopción decretada en contravención a lo dispuesto en este Artículo será nula.”

18 Sección 15.- Se enmienda el Artículo 584 de la Ley 55-2020, según enmendada,
19 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

20 “Artículo 584. — Personas llamadas a consentir a la adopción.

21 Las siguientes personas deberán, en presencia del tribunal, consentir a la adopción:

22 (1) El adoptante o los adoptantes.

1 (2) El adoptado mayor de diez (10) años.

2 (3) El progenitor o progenitores del adoptado que al momento de la adopción
3 posean la patria potestad de este, así como el progenitor que por razón de un decreto
4 de divorcio no posea la patria potestad sobre un hijo menor de edad. No se requerirá
5 dicho consentimiento en los siguientes casos:

6 (a) Cuando los progenitores o uno de ellos haya sido privado de la patria
7 potestad, según lo dispuesto en los Artículos 614 y 615 de este Código, y
8 de conformidad con cualquier otra disposición legal vigente aplicable a
9 estos casos.

10 (b) Cuando el progenitor o progenitores llamados a prestarlo se
11 encuentren incapacitados por decreto judicial, se desconozca su
12 paradero o hayan sido declarados ausentes de la jurisdicción de Puerto
13 Rico.

14 (4) El progenitor que a la fecha de la presentación de la petición haya reconocido
15 como hijo suyo al menor a ser adoptado.

16 (5) El(La) Secretario del Departamento de la Familia, cuando esté bajo su custodia
17 y cuidado un menor de edad a ser adoptado no emancipado y cuyo progenitor o
18 progenitores hayan sido privados de la patria potestad.

19 (6) El tutor especial o defensor judicial designado a los fines de consentir a la
20 adopción.

1 (7) Los abuelos biológicos, cuando los padres biológicos sean menores de edad no
2 emancipados. En ausencia de estos, el tribunal designará un defensor judicial a los
3 padres biológicos.”

4 Sección 16.- Se enmienda el Artículo 589 de la Ley 55-2020, según enmendada,
5 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

6 “Artículo 589. — Patria potestad; definición.

7 La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los
8 progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos, desde que estos nacen hasta
9 que alcanzan la mayoría de edad.”

10 Sección 17.- Se enmienda el Artículo 594 de la Ley 55-2020, según enmendada,
11 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

12 “Artículo 594. — Ejercicio conjunto obligatorio; excepciones.

13 Se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores en los siguientes
14 actos referentes a los hijos:

15 (a) autorizar intervención quirúrgica en circunstancias que no estén contempladas
16 en los artículos siguientes;

17 (b) darlo en adopción;

18 (c) autorizarlo a salir temporal o permanentemente de Puerto Rico; o

19 (d) realizar cambios extraordinarios en la manera de administrar sus bienes.

20 No es necesario que el consentimiento de ambos progenitores se preste
21 simultáneamente para que el acto sea válido.”

1 Sección 18.- Se enmienda el Artículo 595 de la Ley 55-2020, según enmendada,
2 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

3 “Artículo 595.- Consentimiento para tratamiento médico.

4 Todo hospital público o privado aceptará el consentimiento de cualquiera de
5 los progenitores con patria potestad sobre los hijos menores de edad, del tutor del
6 menor de edad, o de la persona que ostenta la custodia temporera con autoridad legal
7 para ello, en caso de tratamiento médico o intervención quirúrgica de emergencia que
8 sea recomendada por un médico autorizado.

9 En todo hospital, centro de salud o servicio de emergencia, público o privado,
10 será suficiente el consentimiento de un solo progenitor si el tratamiento o la
11 intervención del hijo son de urgencia o necesarios para su interés óptimo, según el
12 juicio informado del médico o del personal cualificado que lo atienda. Se presume que
13 el tratamiento es de urgencia si la vida o las funciones cognitivas, mentales o físicas
14 del hijo están comprometidas o amenazadas.”

15 Sección 19.- Se enmienda el Artículo 585 de la Ley 55-2020, según enmendada,
16 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

17 “Artículo 585. — Facultad del Pueblo de Puerto Rico para recomendar la adopción
18 de menores de edad bajo su custodia y cuidado.

19 El(La) Secretario(a) del Departamento de la Familia podrá iniciar a nombre de un
20 adoptante, un procedimiento de adopción de un menor que está bajo su custodia
21 cuando entienda que ello conviene a los mejores intereses y bienestar del menor,
22 siempre que los progenitores o tutores hayan renunciado a la patria potestad o tutela

1 o cuando el tribunal los haya privado de la patria potestad o custodia por alguna de
2 las causas que establece este Código.”

3 Sección 20.- Se enmienda el Artículo 599 de la Ley 55-2020, según enmendada,
4 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

5 “Artículo 599. — Patria potestad del hijo de un menor de edad.

6 El menor de edad también puede ejercer sobre sus hijos la patria potestad, pero
7 mientras está sujeto a la patria potestad de sus propios progenitores necesita el
8 consentimiento de ellos o, a falta de ambos, de su tutor, para realizar cualquier acto
9 respecto a sus hijos que no pueda realizar para sí mismo sin esa asistencia. El menor
10 de edad puede tomar las decisiones sobre tratamientos médicos de sus hijos sin que
11 sea necesario el consentimiento de sus progenitores o tutores.”

12 Sección 21.- Se enmienda el Artículo 601 de la Ley 55-2020, según enmendada,
13 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

14 “Artículo 601. — Grado de diligencia exigida al progenitor.

15 El progenitor que administra los bienes o que ostenta la representación legal del
16 hijo menor de edad tiene que actuar con la misma diligencia que exhibiría en la
17 atención de sus propios bienes y asuntos.”

18 Sección 22.- Se enmienda el Artículo 617 de la Ley 55-2020, según enmendada,
19 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

20 “Artículo 617. — Efectos.

21 Si la privación de la patria potestad es irreversible perderá el progenitor todo
22 derecho a tomar decisiones y a relacionarse con el hijo. En este caso, el hijo queda bajo

1 la custodia y el ejercicio exclusivo de la patria potestad del otro progenitor, si lo tiene.
2 Si no lo tiene, el tribunal tomará las medidas cautelares para su protección hasta que
3 sea colocado bajo la tutela correspondiente.

4 Luego que advenga firme la sentencia, el hijo puede ser adoptado por otra persona
5 si tiene la edad y reúne las condiciones legales para ello.”

6 Sección 23.- Se enmienda el Artículo 619A de la Ley 55-2020, según enmendada,
7 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

8 “Artículo 619A. — Derechos de los abuelos(as) y tíos(as).

9 En caso de oposición por parte de un padre o madre o tutor que ejerza la patria
10 potestad y custodia sobre un menor de edad, ya sea en la relación filial o en el tiempo,
11 lugar o modo en que este se relacione con sus abuelos o tíos, estos tendrán legitimación
12 para comparecer ante un juez. En estos casos, el tribunal decidirá lo procedente, por
13 preponderancia de la prueba, tomando en consideración el interés óptimo del menor,
14 incluyendo las circunstancias particulares de cada caso, los intereses de las partes y la
15 preferencia del menor.”

16 Sección 24.- Se enmienda el Artículo 620 de la Ley 55-2020, según enmendada,
17 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

18 “Artículo 620. — Terminación de la patria potestad.

19 La patria potestad termina por:

20 (a) la muerte o la declaración de muerte presunta de ambos progenitores o del hijo;

21 (b) la adopción del hijo;

22 (c) la privación irreversible por las causas que autoriza este Código; o

1 (d) la mayoría de edad.”

2 Sección 25.- Se enmienda el Artículo 629 de la Ley 55-2020, según enmendada,
3 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

4 “Artículo 629. — Propiedad y usufructo del hijo.

5 Corresponden en propiedad y en usufructo al hijo menor de edad los bienes, frutos
6 y productos que adquiriera por cualquier otro título. No obstante, si el hijo vive con
7 ambos progenitores o con uno solo de ellos, puede este o aquellos destinar tales frutos
8 y productos al levantamiento de las cargas familiares, en cuanto sea estrictamente
9 necesario para el sustento del propio hijo.”

10 Sección 26.- Se enmienda el Artículo 655 de la Ley 55-2020, según enmendada,
11 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

12 “Artículo 655.-Gastos de estudios.

13 Cuando el alimentista cumpla veintiún (21) años de edad y se encuentre
14 cursando, o se encamine de manera diligente a proseguir estudios secundarios,
15 profesionales o vocacionales, la obligación de alimentarlo se extiende hasta que
16 obtenga el grado o título académico o técnico correspondiente o hasta que alcance los
17 veinticinco (25) años de edad, lo que ocurra primero.

18 El tribunal, en atención a las habilidades personales, el potencial de desarrollo
19 y el aprovechamiento académico del alimentista, puede establecer la cuantía, el modo
20 y el plazo de la obligación.

21 Al evaluar los recursos del alimentante se dará prioridad a las necesidades de otros
22 hijos menores de edad que todavía se encuentren cursando estudios primarios.”

1 Sección 27.- Se enmienda el Artículo 658 de la Ley 55-2020, según enmendada,
2 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

3 “Artículo 658.- Obligados a suministrarse alimentos.

4 Están obligados recíprocamente a proporcionarse alimentos, en toda la
5 extensión que señalan los Artículos precedentes:

6 (a) los cónyuges;

7 (b) los ascendientes y descendientes;

8 (c) los hermanos.

9 Si el obligado a suministrar alimentos es una persona de sesenta y dos (62) años o
10 más, el juzgador al determinar si procede la prestación de alimentos solicitada y su
11 cuantía, deberá tomar en consideración los siguientes factores: estado de salud que
12 pueda impactar la habilidad para sufragar sus propios gastos médicos; gastos en los
13 que invierte este si tiene algún impedimento o discapacidad; gastos por nutrición
14 particular o dietas; cuidado necesario de alguna condición de salud o enfermedad que
15 le aqueje; edad; si trabaja o no; gastos relacionados a vivienda; gastos necesarios
16 relacionados a prevención de enfermedades; si tiene a su cargo menores de edad,
17 incapacitados o dependientes; o cualquier otro que pudiera limitar en forma sustancial
18 su capacidad económica.

19 Se reconoce, como excepción a las disposiciones de este Código relativas a los
20 efectos de la mayoría de edad, el derecho de toda persona que haya cumplido
21 dieciocho (18) años, pero que no haya cumplido veintiún (21) años, a continuar
22 recibiendo alimentos, sin que tenga que demostrar que se encuentra cursando estudios

1 secundarios, profesionales o vocacionales como condición para la continuación de
2 dicha obligación alimentaria. En aquellos casos donde el Gobierno posea la custodia
3 de un menor, podrá continuar prestando sus servicios hasta que este alcance los
4 veintiún (21) años.”

5 Sección 28.- Se enmienda el Artículo 682 de la Ley 55-2020, según enmendada,
6 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

7 “Artículo 682.- Contenido de las constancias del registro.

8 El Registro Demográfico comprende las inscripciones de las circunstancias del
9 nacimiento; el nombre con que es inscrita la persona; el sexo de la persona en el
10 nacimiento; el estado filiatorio natural o por adopción; la sujeción a la tutela por
11 cualquier causa; el estado de ausencia o la declaración de la muerte presunta y el
12 fallecimiento inequívoco.

13 También recibe y conserva, para los efectos que dispone este Código, la
14 constitución del matrimonio; la constancia del régimen económico matrimonial y sus
15 modificaciones; el divorcio o la declaración de nulidad del vínculo conyugal.

16 La inscripción de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores es
17 indispensable y su omisión por la persona obligada a hacerla, conlleva la
18 responsabilidad civil que determina este Código y la ley especial.”

19 Sección 29.- Se enmienda el Artículo 1540 de la Ley 55-2020, según enmendada,
20 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

21 “Responden de los daños que causan la culpa o negligencia de sus dependientes,
22 las siguientes personas:

1 (a) el progenitor que tiene la custodia inmediata de sus hijos menores de edad, por
2 los daños que estos causan;

3 (b) ...

4 (c) ...

5 (d) ...

6 (1) ...

7 (2) ...

8 (3) ...

9 (4) ...

10 (i)

11 (ii) ...

12 (iii) ...

13 (iv) ...

14 (e) ...

15 (f) ...

16 (g) ...

17”

18 Sección 30.- Se enmienda el Artículo 1641 de la Ley 55-2020, según enmendada,
19 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

20 “Artículo 1641.-Capacidad para testar; edad; discernimiento.

1 Puede hacer testamento toda persona natural que, en el momento de otorgar el
2 testamento, ha cumplido catorce (14) años de edad y posee suficiente discernimiento
3 para entender la finalidad, el contenido y la trascendencia del acto.

4 Solamente las personas que han alcanzado la mayoría de edad pueden otorgar
5 testamento ológrafo.”

6 Sección 31.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 338-1998, según enmendada,
7 conocida como “Carta de los derechos del Niño”, para que se lea como sigue:

8 “Artículo 2.-Carta de los derechos del Niño

9 El Gobierno de Puerto Rico, con plena conciencia de que es su responsabilidad
10 lograr el máximo desarrollo y bienestar de todos los niños del país, declara que todo
11 niño en Puerto Rico, desde su nacimiento hasta los dieciocho (18) años de edad, y sin
12 menoscabo a las leyes vigentes, tendrá derecho a:

13 ...”

14 Sección 32.- Se enmienda el Artículo 4 del Código de Comercio de 1932, según
15 enmendado, para que se lea como sigue:

16 “Artículo 4.-Personas capacitadas para el ejercicio habitual del comercio

17 Tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio las personas
18 que reúnan las condiciones siguientes:

19 (1). Haber cumplido la edad de dieciocho (18) años.

20 (2). Tener la libre disposición de sus bienes.

21 También podrán ejercer el comercio los menores de edad que se hayan inscrito
22 en el Registro Mercantil.”

1 Sección 33.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley 296-2012, conocida
2 como “Ley Uniforme de Procedimientos de Protección y Jurisdicción en casos de
3 Tutela de Adultos de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

4 “Artículo 2.- Definiciones

5 Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que
6 a continuación se indica:

7 (a) “Adulto” – Persona natural que haya cumplido dieciocho (18) años.

8 ...”

9 Sección 34.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 176-2008, según enmendada,
10 conocida como “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las Personas con
11 Impedimentos Significativos, Mayores de 21 años, de Puerto Rico”, para que lea como
12 sigue:

13 “Artículo 1.-Título.

14 Esta Ley se conocerá como “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las
15 Personas con Impedimentos Significativos de Puerto Rico”.”

16 Sección 35.-Se enmienda el primer Artículo 2 de la Ley 176-2008, según
17 enmendada, conocida como “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las
18 Personas con Impedimentos Significativos de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

19 “Artículo 2.-Definiciones.

20 A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a
21 continuación se expresa:

1 (a) Persona con impedimentos significativos- Toda persona mayor de 18 años que
2 no tenga potencial de empleo y que no puede vivir independientemente.

3 ...”

4 Sección 36.- Se enmienda el segundo Artículo 2 de la Ley 176-2008, según
5 enmendada, conocida como “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las
6 Personas con Impedimentos Significativos de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

7 “Artículo 2.-Propósito.

8 Esta Ley se crea con el propósito de establecer el Fondo de Oportunidades y Acceso
9 a los Servicios Esenciales para las Personas con Impedimentos Significativos de 18
10 años de edad en adelante que no cuentan con la capacidad de empleo y de vida
11 independiente. Las familias o individuos que sean elegibles para los servicios bajo
12 esta Ley no podrán utilizar el vale para el pago de servicios para los cuales cualifican
13 en otros programas provistos por las agencias del Gobierno Puerto Rico, incluyendo
14 sus instrumentalidades, corporaciones y gobiernos municipales.”

15 Sección 37.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 176-2008, según enmendada,
16 conocida como “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las Personas con
17 Impedimentos Significativos de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

18 “Artículo 3- Elegibilidad.

19 Para los fines de esta Ley serán elegibles para recibir los servicios dispuestos en
20 esta Ley, Personas con Impedimentos Significativos de 18 años de edad en adelante
21 que no tienen la capacidad de empleo y de vida independiente. El tamaño de la
22 familia, su ingreso y los gastos relacionados a los servicios de la persona con

1 impedimento significativo, se tomarán en consideración en la determinación de la
2 elegibilidad.

3 La elegibilidad para recibir los servicios dispuestos en esta Ley será determinada
4 de acuerdo a los requisitos, según se disponga en un Reglamento que se elabore por
5 el Comité Ejecutivo y se adopte por la Agencia Líder, según establecido en el Artículo
6 6 de esta Ley.”

7 Sección 38.-Se enmienda el Artículo 6 y se reenumera como 7 de la Ley 176-2008,
8 según enmendada, conocida como “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de
9 las Personas con Impedimentos Significativos de Puerto Rico”, para que lea como
10 sigue:

11 “Artículo 7.- Beneficios para las Personas con Impedimentos mayores de 18 o más.
12 ...”

13 Sección 39.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 57-2023, según enmendada,
14 conocida como la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad
15 Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, para que lea
16 como sigue:

17 “Artículo 3. — Definiciones.

18 A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a
19 continuación se expresa:

20 ...

21 (dd) Menor. — Toda persona que no haya cumplido la edad de dieciocho (18) años,
22 para propósitos de esta Ley. El término también incluirá, exclusivamente para fines de

1 continuidad de servicios, cuidado sustituto, planes de preservación, planes de
2 servicios, transición a la vida adulta, elegibilidad programática y demás protecciones
3 dispuestas en esta Ley, a toda persona que esté en cuidado sustituto, que haya
4 cumplido la edad de dieciocho (18) años, pero que no haya cumplido la edad de
5 veintiún (21) años, y:

6 (1) ...

7 (2) ...

8 (3) ...

9 (4) ...

10 (5) ...

11 (6) ...

12 La inclusión de una persona de dieciocho (18) años o más, pero menor de veintiún
13 (21) años, dentro del término “menor”, para propósitos de esta Ley no se interpretará
14 como una limitación a su mayoría de edad civil reconocido a las personas mayores de
15 edad bajo el Código Civil de Puerto Rico.

16 ...

17 “(pp) Plan de Servicios. ...

18 ...

19 El gobierno, en su deber supletorio de *Parens Patriae*, deberá asegurarse que toda
20 persona que salga de cuidado sustituto al cumplir (18) años, o que continúe recibiendo
21 servicios conforme a esta Ley luego de haber cumplido dieciocho (18) años y antes de
22 cumplir veintiún (21) años, cuente con un plan de vivienda, trabajo y estudio y una

1 red de apoyo durante su transición a la vida adulta, hasta que cumpla veintiún (21)
2 años o hasta que cese su elegibilidad conforme a esta Ley, lo que ocurra primero.
3 ...”

4 Sección 40.- Se añade un nuevo Artículo 36-A a la Ley Núm. 5 de 30 de
5 diciembre de 1986, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la
6 Administración para el Sustento de Menores”, para que lea como sigue:

7 “Artículo 36-A.—Mayoridad para fines jurisdiccionales de la Administración
8 para el Sustento de Menores.

9 No obstante cualquier disposición en contrario contenida en esta Ley, la
10 reducción de la edad de mayoría de veintiún (21) a dieciocho (18) años establecida
11 en el Código Civil de Puerto Rico no tendrá el efecto de limitar, reducir o alterar la
12 jurisdicción, autoridad, facultades, poderes o prestación de servicios de la
13 Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

14 Para todos los fines jurisdiccionales y administrativos relacionados con la
15 aplicación de esta Ley, se considerará “menor” a toda persona que no haya cumplido
16 veintiún (21) años de edad, independientemente de que haya alcanzado la mayoría de
17 edad para otros propósitos conforme al Código Civil de Puerto Rico.”

18 Sección 41.- Se reenumeran el segundo Artículo 2 y los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
19 10, 11, 12 y 13, respectivamente como los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14
20 de la Ley 176-2008, según enmendada.

21 Sección 42.- Cláusula Transitoria.

1 (a) Conservación de derechos y situaciones jurídicas. Las personas que, a la fecha
2 de vigencia de esta Ley, tengan entre dieciocho (18) y veinte (20) años de edad y sean
3 titulares, acreedores o beneficiarios de cualquier derecho, obligación, protección o
4 beneficio de naturaleza civil o administrativa, conferido, reconocido u otorgado
5 conforme a la ley vigente con anterioridad a esta Ley, o conforme a cualquier ley
6 especial, reglamento u orden administrativa conservarán dichos derechos,
7 obligaciones, protecciones y beneficios en forma íntegra y sin alteración, hasta su
8 vencimiento, extinción o terminación conforme al régimen jurídico bajo el cual fueron
9 adquiridos, salvo lo dispuesto específicamente en el inciso (c) de esta Sección respecto
10 a las pensiones alimentarias.

11 Ninguna disposición de esta Ley se interpretará de modo que suprima, limite,
12 extinga o menoscabe situaciones jurídicas nacidas, en curso o dictadas bajo la
13 legislación anterior por el solo hecho de que la persona haya adquirido la mayoría de
14 edad conforme a esta Ley. La adquisición de la mayoría de edad civil a los dieciocho
15 (18) años no constituirá, por sí sola, causa para extinguir, suspender, interrumpir,
16 modificar adversamente o limitar cubierta médica, servicios de salud física o mental,
17 cubierta farmacéutica, terapias, tratamientos, cuidado sustituto, servicios de
18 transición, programas de vida independiente, vivienda, beneficios públicos,
19 educación especial, acomodos, servicios relacionados o cualquier otra protección
20 reconocida a favor de personas que no hayan cumplido veintiún (21) años. En materia
21 de alimentos y pensiones alimentarias regirá específicamente lo dispuesto en el inciso
22 (c) de esta Sección.

1 (b) Prescripción y caducidad. Cuando una persona comprendida entre dieciocho
2 (18) y veinte (20) años de edad a la fecha de vigencia de esta Ley sea titular de una
3 causa de acción sujeta a un término prescriptivo o de caducidad conforme al derecho
4 anterior, dicho término continuará rigiéndose por la ley vigente al momento del
5 nacimiento de la causa de acción, incluyendo su duración, su cómputo inicial, sus
6 causales de interrupción y suspensión. La adquisición de la mayoría de edad por
7 virtud de esta Ley no adelantará, acortará ni modificará los términos prescriptivos o
8 de caducidad aplicables. Esta disposición no limita ni altera la aplicación de la teoría
9 cognoscitiva del daño ni las reglas de interrupción de la prescripción en materia de
10 responsabilidad civil extracontractual.

11 (c) Pensiones alimentarias, derecho de alimentos y jurisdicción de Administración
12 para el Sustento de Menores.

13 Toda pensión alimentaria fijada por la Administración para el Sustento de
14 Menores, por un tribunal con jurisdicción o mediante acuerdo válido entre los
15 obligados a proveer alimentos, que se encuentre vigente a la fecha de efectividad de
16 esta Ley continuará en pleno vigor y efecto. La adquisición de la mayoría de edad civil
17 a los dieciocho (18) años no tendrá el efecto de extinguir automáticamente una pensión
18 alimentaria previamente establecida ni relevará al alimentante de su cumplimiento
19 mientras dicha pensión no sea modificada, suspendida o extinguida por
20 determinación de la autoridad competente. La adquisición de la mayoría de edad civil
21 a los dieciocho (18) años no constituirá, por sí sola, causa para solicitar o decretar el
22 relevo, modificación, suspensión o terminación de la obligación alimentaria.

1 Toda persona que haya cumplido dieciocho (18) años, pero que no haya cumplido
2 veintiún (21) años de edad, conservará su derecho a recibir alimentos sin que tenga
3 que demostrar que se encuentra cursando estudios secundarios, profesionales o
4 vocacionales como condición para la continuación de la obligación alimentaria.
5 Durante dicho periodo, la obligación podrá ser revisada, modificada o extinguida
6 únicamente cuando concurra una causa reconocida por el ordenamiento jurídico que
7 sea independiente de la adquisición de la mayoría de edad civil.

8 Una vez el alimentista cumpla veintiún (21) años de edad, la continuación de la
9 obligación alimentaria por razón de estudios se regirá por lo dispuesto en el Artículo
10 655 del Código Civil de Puerto Rico. A partir de dicha edad, corresponderá al
11 alimentista demostrar que se encuentra cursando, o se encamina de manera diligente
12 a proseguir, estudios secundarios, profesionales o vocacionales y que concurren las
13 circunstancias que justifican la continuación de la obligación alimentaria.

14 La obligación alimentaria continuada por razón de estudios podrá mantenerse
15 mientras subsistan las circunstancias que justifican su continuación, hasta que el
16 alimentista obtenga el grado o título académico o técnico correspondiente o hasta que
17 cumpla veinticinco (25) años de edad, lo que ocurra primero. Lo anterior será sin
18 perjuicio de cualquier obligación de prestar alimentos que pudiera subsistir por otro
19 fundamento independiente reconocido por el ordenamiento jurídico.

20 La Administración para el Sustento de Menores y los tribunales conservarán
21 jurisdicción para ejecutar, revisar, modificar, distribuir y hacer cumplir las pensiones
22 alimentarias que permanezcan vigentes conforme a este inciso, incluyendo aquellas

1 que continúen después de que el alimentista cumpla veintiún (21) años de edad,
2 conforme al Artículo 655 del Código Civil de Puerto Rico y demás legislación
3 aplicable.

4 La presentación de una solicitud de relevo, modificación o terminación no
5 suspenderá por sí sola la obligación de pagar la pensión vigente. El alimentante deberá
6 continuar cumpliendo con la orden existente hasta que el tribunal o la Administración
7 para el Sustento de Menores, respectivamente, disponga otra cosa. Cualquier cantidad
8 vencida y no satisfecha antes de la fecha de efectividad de una determinación de
9 relevo, modificación o terminación conservará su carácter de deuda exigible conforme
10 al ordenamiento jurídico aplicable.

11 Nada de lo dispuesto en este inciso impedirá que una persona mayor de edad
12 reclame alimentos entre parientes conforme a las disposiciones del Código Civil de
13 Puerto Rico y demás legislación aplicable.

14 (d) Prelación normativa. Esta Ley se interpretará de manera compatible con las
15 leyes especiales o generales que reconozcan derechos, beneficios, protecciones,
16 capacidades jurídicas, autorizaciones o remedios a favor de personas menores de
17 edad. Nada de lo aquí dispuesto se entenderá como una derogación, restricción o
18 menoscabo de derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas, beneficios
19 reconocidos o autorizaciones válidamente conferidas a menores de edad bajo
20 cualquier otra disposición legal o reglamentaria, excepto según expresamente
21 dispuesto en esta Sección respecto a los efectos de la nueva mayoría de edad sobre las
22 obligaciones alimentarias.

1 En caso de conflicto irreconciliable relacionado exclusivamente con la edad de la
2 mayoría civil y sus efectos generales, prevalecerán las disposiciones de esta Ley, salvo
3 que una ley especial establezca expresamente un umbral de edad distinto o un
4 régimen particular. Cuando una ley especial reconozca derechos, beneficios, servicios,
5 cubiertas, protecciones, remedios, programas o elegibilidad hasta los veintiún (21)
6 años, o hasta una edad mayor, dicha ley especial conservará plena vigencia y no se
7 entenderá reducida, limitada o modificada por la nueva mayoría de edad civil, salvo
8 disposición expresa en contrario. Las disposiciones de la Ley Núm. 21 de 13 de abril
9 de 1916, según enmendada, conservarán plena vigencia y efecto, independientemente
10 de la mayoría civil establecida por esta Ley.

11 (e) Exclusión del sistema de menores. Nada de lo dispuesto en esta Ley afectará los
12 procedimientos, la jurisdicción ni la autoridad del Tribunal de Menores ni del
13 Negociado de Instituciones Juveniles bajo la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según
14 enmendada.

15 (f) Continuidad de cubierta médica y servicios de salud. La adquisición de la
16 mayoría de edad civil a los dieciocho (18) años no constituirá, por sí sola, causa para
17 la terminación, suspensión, desafiliación, denegación, interrupción o modificación
18 adversa de cualquier cubierta de salud, seguro médico, plan médico, beneficio de
19 asistencia médica, cubierta farmacéutica, servicio de salud física, servicio de salud
20 mental, tratamiento, medicamento, terapia, referido, autorización, cuidado
21 coordinado, equipo médico, servicio de enfermería, servicio de terapia respiratoria,
22 servicio en el hogar o cualquier otro beneficio médico reconocido, autorizado o

1 provisto a una persona que no haya cumplido veintiún (21) años bajo cualquier ley,
2 reglamento, orden administrativa, plan de servicios, plan de preservación, plan de
3 permanencia, programa de cuidado sustituto, programa de transición a la vida adulta
4 o programa gubernamental aplicable.

5 La continuidad de tales cubiertas, servicios o beneficios se regirá por la ley especial
6 aplicable y por los criterios sustantivos de elegibilidad correspondientes, y no por la
7 mayoría de edad civil establecida en esta Ley.

8 (g) Cuidado sustituto, servicios de transición, vida independiente y programas del
9 Departamento de la Familia. La adquisición de la mayoría de edad civil a los dieciocho
10 (18) años no afectará, por sí sola, la elegibilidad, continuidad, prestación, coordinación
11 o financiamiento de servicios bajo la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como
12 la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la
13 Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, ni bajo cualquier ley sucesora o
14 programa administrado por el Departamento de la Familia, la Administración de
15 Familias y Niños, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia o la
16 Administración para el Sustento de Menores.

17 En particular, ninguna persona que haya cumplido dieciocho (18) años, pero que
18 no haya cumplido veintiún (21) años, perderá por razón exclusiva de su mayoría de
19 edad civil servicios de cuidado sustituto, transición a la vida adulta, vida
20 independiente, hogar seguro, vivienda, asistencia social, beneficios públicos, servicios
21 de apoyo familiar, servicios de protección, planes de servicios, planes de preservación,

1 planes de permanencia o cualquier otro servicio reconocido por ley, reglamento, orden
2 administrativa o determinación administrativa o judicial.

3 (h) Contribuciones. Sin que se entienda como una limitación, la mayoría de edad
4 civil establecida por esta Ley no modificará, reducirá ni alterará los umbrales de edad,
5 definiciones, exenciones, deducciones, créditos, beneficios contributivos, reglas de
6 dependientes, reglas de atribución o posesión implícita, restricciones, prohibiciones,
7 sanciones administrativas o penales, requisitos de identificación o requisitos de
8 elegibilidad establecidos en la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el
9 “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, salvo disposición expresa en
10 contrario. En particular, no se afectarán las disposiciones relativas a dependientes que
11 no hayan cumplido veintiún (21) años, estudiantes dependientes, personas incapaces
12 de proveerse su propio sustento, ni las disposiciones relativas a la venta, donación,
13 despacho, distribución, adquisición o promoción de cigarrillos, cigarrillos
14 electrónicos, productos de tabaco, productos de nicotina o cualquier otro producto
15 sujeto a reglamentación contributiva o sanitaria especial.

16 (i) Servicios educativos, educación especial y servicios relacionados. La adquisición
17 de la mayoría de edad civil a los dieciocho (18) años no constituirá, por sí sola, causa
18 para la terminación, suspensión, denegación, interrupción, reducción o modificación
19 adversa de cualquier derecho, beneficio, programa o servicio educativo reconocido a
20 una persona que no haya cumplido veintiún (21) años, o que tenga derecho a recibir
21 dichos servicios hasta los veintiún (21) años de edad inclusive, conforme a cualquier
22 ley estatal o federal, reglamento, determinación judicial o plan educativo aplicable.

1 En particular, nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará de manera que
2 limite, reduzca, extinga o modifique los derechos a educación especial, educación
3 pública apropiada, servicios relacionados, evaluaciones, reevaluaciones, acomodos,
4 modificaciones, tecnología de asistencia, transportación, terapias, servicios de
5 transición, programas educativos individualizados, ubicación educativa o cualquier
6 otro servicio o beneficio educativo reconocido bajo la Ley Núm. 51 de 7 de junio de
7 1996, según enmendada, conocida como la “Ley de Servicios Educativos Integrales
8 para Personas con Impedimentos”, la legislación federal aplicable o cualquier ley
9 sucesora.

10 La continuidad, duración y terminación de tales derechos, beneficios y servicios se
11 regirá exclusivamente por la legislación especial y por los criterios sustantivos de
12 elegibilidad correspondientes.

13 (j) Interpretación. Las disposiciones de esta Sección se interpretarán liberalmente a
14 favor de la conservación de derechos, beneficios, servicios, cubiertas y protecciones de
15 las personas que no hayan cumplido veintiún (21) años, y restrictivamente cuando se
16 invoquen para limitar, extinguir, suspender o modificar adversamente tales derechos,
17 beneficios, servicios, cubiertas o protecciones.

18 Sección 43.- Derogación.

19 Se derogan los Artículos 107, 381, 382, 409, 598, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643,
20 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651 y 652 de la Ley 55-2020, según enmendada,
21 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”.

22 Sección 44.- Separabilidad.

1 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
2 disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta
3 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a
4 tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El
5 efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración,
6 palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo,
7 acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la
8 aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo,
9 subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título,
10 capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
11 inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni
12 invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias
13 en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta
14 Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la
15 aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule,
16 invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes o, aunque se deje
17 sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o
18 circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la
19 determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

20 Sección 45.- Vigencia.

21 Esta Ley entrará en vigor ciento veinte (120) días después de su aprobación.

1 A partir de su vigencia, toda persona que haya cumplido dieciocho (18) años de
2 edad se considerará mayor de edad para todos los fines legales civiles y
3 administrativos, conforme a lo dispuesto en esta Ley y sujeto a las disposiciones
4 transitorias aquí establecidas.

5 Desde esa fecha, la patria potestad y la tutela constituida exclusivamente por razón
6 de minoridad cesarán de pleno derecho respecto de toda persona que haya alcanzado
7 la mayoría de edad conforme a esta Ley, con excepción de los casos de patria potestad
8 prorrogada o de las situaciones expresamente preservadas por las disposiciones
9 transitorias.